

高幡台団地

第3号

平成20年8月1日

73号棟に住み続けたい住民の会

ニュース

連絡先 =

☎

(携帯可)



UR都市機構は、この秋口にも高幡台団地内(百草台団地日野市側含む)の移転希望者を対象に「抽選」を実施するようです。この「抽選」実施にはさまざまな問題点が含まれていると考えます。皆さんよく考えてください。73号棟在住の畦地豊彦さんから以下の一文を寄せていただきましたので紹介いたします。

73号棟の皆さんへ！

どうか慌てないで、よく考えて・・・

投稿 73— 畦地 豊彦

「高幡台だより」VOL1.1(都市再生機構、高幡台団地73号棟相談事務所)をご覧ください。80.3%の集計率とのことですから、163戸ぐらいの人が「希望調査票」の記入に応じたと判断できます。5月2日時点で141戸の提出がわかっていますから、その後は微増の22戸。「希望調査票」に応じていない残りの戸数は41戸ということになります。これを書いているぼくはまだ応じていません。

希望はどうか？

噂では、秋口までに希望集計にもとづいて第一回の抽選が行われると聞いています。先の「高幡台だより」によりますと、高幡台団地を希望先に選んだ率は53%ですから、計算上86戸になります。3月29日のUR説明会では、高幡台の空き個数は33戸で、その後微増していると判断できますが、半数弱の40戸ぐらいの戸(人)は希望がかなわないことになります。ここで注意をしてください。これは数合わせです。数字は中身を語りません。数は人の「生活」をかき消します。

数字で表現できない中身とは、階段を昇り降りするのはつらいと (裏面に続く)

いったばくみたいな事情をかかえる生身の人間のことです。高幡台団地内移転だけを考えても、それが実現したとしても、ぼくの足の事情に答えてくれるでしょうか？　こういう要求は果たして贅沢な要求でしょうか？

抽選に当たっても・・・

一階の空き戸数は高幡台団地内には見当たりません。例え抽選に当たったとしても、二階ならともかく三階以上となると二の足を踏まざるをえません。そうした事情で入居辞退したとしたら、どういう結果になるのでしょうか？

こういった事柄は物理的な事情ですが、人には精神的な文化的な事情もあります。長年かけて、せっかく親しくなった近所づきあいといった、日常のなにげない挨拶、それがちょっとした物理的な条件の違いで変化することは、ぼくよりも人生経験の豊かな皆さんには先刻ご承知のことでしょう。

昔から、住めば都と言いますが、それはこれから青壮年期を迎える世代には金言ですが、老年期を迎える世代には「ケセラセラ」ではありません。

UR側は希望をすべて数字で答えます。もっとえげつなく言うと札束で示します。

希望調査票を提出することの意味

3月29日のUR説明会で、「希望調査票」に軽々しく応じることの危険を察知し、5月2日の提出期限を白紙にすることを主張しました。無理かと思っていたら、すんなりとUR側は認めたものですから、ぼくは一安心してしまったところがあります。

5月2日の提出期限までに「希望調査票」を出した率は69.1%ですから、我が目を疑いました。今を生きている人々にとって、「不安」を抱えることの大変さに、ぼくは思いを馳せることができなかったという反省です。

希望調査票を提出することはやむを得ないとはいえ、UR側のやり方を大筋で認めたことになります。これはなんとも、悔しいことではありませんか？　なぜなら対等な手続きとは言えないからです。

世の中の常識で考えましょう

なにか「問題」が起こったとき、事情を知るものが「問題」を巡って、当事者を集め、相談することから始めるのがまっとうな手続きというものです。

- ①URは住人を招き、建物にたいしてどういう問題（新耐震設計法による強度不足＝1981年改正建築基準施行による）が生じたかを事情説明します。
- ②URは住人を招き、建物にたいして幾つかの解決策を提示することが必要です。
- ③URは住人に対し、解決策（幾つかの選択肢の選定）を得るため、次の努力が必要です。こうした問題は専門知識を要しますから、素人にもわかるように、

懇切丁寧な説明が必要です。大切なことはこのとき「誤魔化さない」ことです。

④URは住人とともに「同意」に達する会合を重ね、同意の成立とともに住人の「協力」を得て、解決に向かいます。

例えば、「癌」という病気を前にして、医師と患者と癌の関係を想起してください。医師をURに、患者を住人に、そして説明にあたる部分が「癌」で、手術か、化学療法か、放射線治療か、それとも併用治療かの選択・同意、双方の信頼の成立のもとに病気との闘いが始まります。今度の問題は地震との闘いが本旨なのですから、URと住人との間に信頼が生じなければ、地震という自然現象とは闘えません。

URはこの手続きをとってはいません。ぼくが説明会会場で「住人の目線まで降りてこい！」とどなったのにはかかる手続きを欠いていたからだけではありません。そこに「誤魔化し」を嗅ぎ取ったからです。ですから、かかる手続きをえない「希望調査票」提出の強要は、それ自体が「無効」性を孕んでいると判断します。

ちょっと考えてみてください！ 耐震強度不足という認識が生じた根拠は1981年です。27年間も放置しておいて、急に、切迫して、人々を不安に落とし込んで、取り壊すから、二年以内に出ていけというのでしょうか？

「一時使用賃貸借契約」の締結と覚書の交換

73号棟住人にとって、法律上の寄りどころは「憲法」と「旧借家法」及び「借地借家法」です。URと住人の関係は「賃貸借関係」にあります。そしていうまでもなくURは「正当事由」がなくては住居の明け渡しを求めることが出来ません。

耐震性に問題があるから出ていってくれは、「正当事由」にはなりません。「建物の状況」は正当事由の一つとして構成要件にはなりますが、「耐震性」＝「建物の状況」とは言えないのが実情です。なぜなら、直下型の地震に耐えられる建物など、この地球上には無いからです。一番丈夫な建物とされる原子力発電所の原子炉さえ、直下型に晒されると危ないと認識されているのが現実です。地震にたいして人間はもっと謙虚になって対応することが必要だと思います。他の建物に移れば、自分は安全になるとお思いですか？ それですましてしまっている問題ですか？ この際ですから、住まいとは何かを考える機会にしませんか？ 住みよい団地（改築）を考えませんか？

適用条件とはなにか？

希望調査票の提出 ⇒ 抽選によって移転先住宅が決まった場合、適用条件があることです。URが配布された「取り扱い」の冊子では、「移転期限日までにご協力いただくことを適用の条件とさせていただきます」となっています。

※「移転期限日」 ⇒ URが一方的に決めた日のことです。

※「適用の条件」 ⇒ 「一時使用賃貸借契約の締結と覚書の交換」のことです。

※「一時使用賃貸借契約の締結と覚書の交換」 ⇒ 条件付き契約のことです。

例えば家主が海外へ仕事で二年間家を空けるので、その二年間借りる。家主が二年後帰ってきたら、無条件で返すといった契約のことです。この場合は「約束手形」みたいなものですから、「旧借家法」及び「借地借家法」を盾にとって二年後以降の居住権を主張することは叶いません。

73号棟の除却問題の要の問題は戸主（個人）にとっては「適用条件」を飲むかどうかの問題です。なぜなら、「適用条件」を拒否したら斡旋は受けられないからです。この仕組みは、力あるものが弱いものを支配するときの常套手段です。このことは「適用条件」を脅迫概念として使っていることを意味します。さりげなく、URは「住み替えを円滑に進めるため、移転前住宅について、一時使用賃貸借契約の締結と覚書の交換をお願いします」と書いていますが、この内容は以上に述べた仕組みを隠し持っています。

ここらで、立ち止まって、一緒に考えてみませんか？ 慌てないで、不安がらないで、知恵を出しあえば、住み続けることは可能です。

夏祭りバザー大成功

皆さまのご協力、ありがとうございました

7月19日、20日の両日に開かれた高幡台団地夏祭りで私たち住み続けたい住民の会で開いたバザーは、おかげをもちまして大成功することができました。

貴重な物品を寄せていただいた皆さま、本当にありがとうございました。

いろいろ不慣れな点があり、失礼な点もあったかとは思いますがどうかご容赦くださいますようお願いいたします。当日は多額のカンパもいただきました。この場を借りましてお礼申し上げます。

来年もまた盛大な夏祭りが開催できることを願っております。

弁護士を招いて学習会

8月23日(土)午後 開催予定

住み続けたい住民の会主催による二回目の学習会を予定しています。今回も住宅問題に詳しい弁護士を招いて、私たち住民の権利やURの狙い、その不当性などについて学習したいと思っております。詳しい内容や講師の氏名等は追ってお知らせいたします。ご期待ください。

次回例会 8月6日(水) 午後7時 73号棟集会所
皆さまの参加をお待ちしております